

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 9 moharrem 1421 – 14 avril 2000

143^{ème} année

N° 30

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Renouvellement du mandat d'un conseiller membre du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie.....	831
Nomination d'un directeur général.....	831
Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.....	831
Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.....	833

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2000-691 du 5 avril 2000, portant création d'une indemnité compensatrice au profit des agents relevant de l'office du thermalisme et qui sont intégrés parmi les personnels de la commune de Korbous.....	834
Nomination d'un attaché au cabinet du ministre de l'intérieur.....	834

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'ambassadeurs.....	834
--------------------------------	-----

Ministère de la Défense Nationale

Nomination du directeur de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.....	835
--	-----

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2000-705 du 5 avril 2000, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut de santé et de sécurité au travail et les modalités de son fonctionnement.	835
---	-----

Ministère de l'Agriculture

Décrets n^{os} 2000-697 à 701 du 5 avril 2000 , portant création de périmètres publics irrigués.....	838
Décret n° 2000-702 du 5 avril 2000 , portant création des grands prix du Président de la République pour le reboisement.....	841
Décret n° 2000-703 du 5 avril 2000 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	843
Nomination d'un directeur.....	844

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2000-706 du 5 avril 2000 , fixant l'organigramme de l'office national de la famille et de la population.....	844
Nomination du directeur général de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.....	845
Nomination du directeur général de l'institut "Hédi Raïes" d'ophtalmologie de Tunis...	845
Nomination du directeur général de l'institut Salah Azaïez de Tunis	845

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2000-710 du 5 avril 2000 , modifiant et complétant le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux personnels du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	845
Décret n° 2000-711 du 5 avril 2000 , fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les niveaux de rémunération.....	847

Ministère des Finances

Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000 , fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.....	848
---	------------

Ministère de l'Industrie

Décret n° 2000-713 du 5 avril 2000 , fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures.....	849
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	850

Ministère du Transport

Décret n° 2000-750 du 13 avril 2000 , modifiant et complétant le décret n°2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire.....	850
Décret n° 2000-751 du 13 avril 2000 , portant modification du décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules	851
Décret n° 2000-752 du 13 avril 2000 , portant modification du décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables.....	851
Nomination d'ingénieurs généraux.....	852

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Nomination de chargés de mission.....	852
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	852

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT

Par décret n° 2000-689 du 5 avril 2000.

Est renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 7 avril 2000, le mandat du conseiller membre du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie Monsieur Abdelhamid Triki.

NOMINATION

Par décret n° 2000-690 du 5 avril 2000.

Monsieur Mohamed Nébib Labidi, administrateur en chef, est nommé en qualité de directeur général chargé du secrétariat général de l'établissement de la radio diffusion télévision Tunisienne.

Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Les adjoints techniques sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1) du diplôme du baccalauréat (mathématiques, sciences expérimentales, techniques) ou d'un diplôme admis en équivalence ;

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe n° 1 du présent article.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours ;

- la date de clôture de la liste d'inscription ;

- la date et le lieu du déroulement des épreuves ;

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt des candidatures

- une demande de candidature,

- une photocopie de la carte d'identité nationale,

- une copie du diplôme accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat ayant dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par le candidat de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi en vue de déduire la durée de ces services de l'âge maximum légal du candidat.

B - Les candidats déclarés admissibles doivent fournir les pièces essentielles nécessaires suivantes :

1 - un extrait du casier judiciaire (l'original) n'excédant pas un an,

2 - un extrait de l'acte de naissance n'excédant pas un an,

3 - un certificat médical (l'original) n'excédant pas trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4 - une copie dûment certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le Premier ministre après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 6. - Les épreuves du concours externe seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats l'épreuve orale.

Art. 7. – Le concours externe susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A - Epreuves écrites :

1) Une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie.

2) Une épreuve technique.

B - Epreuve orale d'ordre technique :

Elle porte sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivie d'une conversation avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coef.
I) Epreuves écrites :		(04)
- Epreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie	2 heures	(01)
- Epreuve technique	4 heures	(03)
II) Epreuve orale technique		(01)
* préparation	30 minutes	
* exposé	15 minutes	
* discussion	15 minutes	

Art. 8. – Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une de ces deux épreuves en langue arabe.

Le jury du concours constatera, dans le procès-verbal de ses délibérations, l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. – Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve sera soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. – Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Sauf décision contraire du jury, nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins à l'ensemble des épreuves écrites.

Art. 11. – Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu au minimum cinquante (50) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. – Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. – Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant (05) cinq ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examinateur qui l'a constatée.

Art. 15. – Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) La liste principale

B) La liste complémentaire

Cette liste est établie dans la limite de 50 % au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 16. – La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques sont arrêtées définitivement par le Premier ministre.

Art. 17. – L'administration proclame la liste principale et invite les candidats à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au titre du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (06) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 avril 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques

I – Epreuve de culture générale

A – Organisation politique de la Tunisie

- La constitution
- Les institutions constitutionnelles

B – Organisation administrative de la Tunisie

- Centralisation – décentralisation – déconcentration.

C – Fonction publique

- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Statut particulier au corps technique commun des administrations publiques

D – Le budget de l'Etat

- Préparation – discussion – vote – exécution – contrôle

E – Droits et obligations du citoyen

F – Rôle de la jeunesse dans la société tunisienne.

II – Epreuve technique

A – Spécialité : photogravure

- Introduction générale à la technique de la photogravure
- Les différents types de matériel de la photogravure et leurs fonctions
- Les matériaux utilisés dans le domaine de la photogravure et leurs propriétés (films – fixateur – révélateur...)
- Les différentes étapes de la photogravure

1) La reproduction des documents sur film

- Identification des spécifications techniques des documents
- Réglage du caméra

2) La trame de contact

- Définition et effets
- Les couleurs et les formes des trames
- Les caractéristiques des trames

- Les facteurs d'influence sur le point de trame

3) Le développement du film

- Les différentes étapes du développement d'un film
- Les effets du révélateur
- Les effets du fixateur

4) le séchage

- Principes
- Matériaux utilisés

5) Le montage

- Principes
- Les différents types de montages

B - Spécialité : restauration des documents et reliure

1) Nettoyage et traitement des documents

- Désinfection des documents
- Lavage des documents en papier
- Mesure de l'acidité
- Blanchissement du papier
- Fixation des encres touchées par l'acidité
- Séparation des feuilles collées
- Préparation de la colle de soutien
- Préparation de la colle pour la restauration
- Préparation de la colle du méthyle de cellulose
- Suppression des sceaux
- Suppression des éléments collés

2) Méthodes de restauration

- Restauration avec la pâte à papier spéciale
- Restauration avec le papier japon
- Restauration avec les fibres de coton
- Traitement et restauration des papiers cassés

3) Reliure et couture

- Couture à tresses
- Couture du manuscrit et du livre
- Restauration et traitement du cuir

Arrêté du Premier ministre du 11 avril 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'adjoints techniques,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au Premier ministre (archives nationales), un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (1) adjoint technique spécialité photogravure et d'un (1) adjoint technique spécialité reliure et restauration des documents.

Art. 2. – Les épreuves du concours se dérouleront le 30 mai 2000 et jours suivants.

Art. 3. – La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 29 avril 2000.

Tunis, le 11 avril 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-691 du 5 avril 2000, portant création d'une indemnité compensatrice au profit des agents relevant de l'office du thermalisme et qui sont intégrés parmi les personnels de la commune de Korbous.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 10 janvier 1952, relatif à l'octroi d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires ou agents de certaines collectivités publiques qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu le décret n° 75-287 du 14 mai 1975, portant approbation du statut particulier de l'office national de tourisme et du thermalisme ainsi que la rémunération du personnel,

Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à la retenue pour la retraite ainsi que tous les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le salaire de base des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est créée, une indemnité compensatrice au profit des agents relevant de l'office du thermalisme et qui sont intégrés parmi les personnels de la commune de Korbous à compter du 27 août 1998.

Art. 2. - Cette indemnité compensatrice couvre, le cas échéant, la différence entre le traitement global annuel afférent à leur nouvelle situation et celui qu'ils percevaient avant leur intégration.

Art. 3. - Elle est progressivement réduite, jusqu'à son extinction, du montant correspondant à toute augmentation de salaire dont pourrait bénéficier à titre individuel intégré, exception faite des indemnités familiales.

Art. 4. - La présente indemnité est servie mensuellement et à terme échu et soumise aux retenues au titre de la retraite, de la prévoyance sociale, du capital décès et de l'impôt sur le revenu.

Art. 5. - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 27 août 1998 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-692 du 5 avril 2000.

Monsieur Abdessattar Ben Ahmed Bennour est nommé attaché au cabinet du ministre de l'intérieur.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-693 du 5 avril 2000.

Monsieur Slaheddine Ben M'barek est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bruxelles.

Par décret n° 2000-694 du 5 avril 2000.

Madame Saïda Chtioui, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berne.

Par décret n° 2000-695 du 5 avril 2000.

Monsieur Anouar Berraies, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Berlin.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2000-696 du 5 avril 2000.

Monsieur Salem Ben Ckeikh est nommé directeur de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, à compter du 15 mars 2000.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2000-705 du 5 avril 2000, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut de santé et de sécurité au travail et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 90-77 du 7 août 1990, portant création de l'institut de santé et de sécurité au travail, telle que modifiée par la loi n° 96-9 du 6 mars 1996,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles,

Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi n° 2000-19 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur

général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-245 du 11 février 1991, portant organisation et fonctionnement de l'institut de santé et de sécurité au travail,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Organisation administrative

Article premier. - L'institut de santé et de sécurité au travail comprend :

- l'administration,
- le conseil consultatif.

Section I - l'administration de l'institut

Art. 2. - L'institut est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de directeur général d'administration centrale selon les conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficie des indemnités et avantages y afférentes.

Art. 3. - Le directeur assure la gestion technique, administrative et financière de l'institut. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile.

Art. 4. - L'institut comprend :

- la direction de la santé au travail,
- la direction de la sécurité au travail,
- la direction de la formation et de la communication,
- la sous-direction des affaires administratives et financières,
- le service des laboratoires de biologie et de toxicologie professionnelle.

Art. 5. - La direction de la santé au travail est chargée notamment :

- de fournir une assistance technique aux divers intervenants et notamment les services médicaux des entreprises, la direction générale de l'inspection du travail et de la conciliation et la direction de l'inspection médicale et de la sécurité au travail,
- de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires ainsi que des normes en matière de santé au travail,
- de procéder à des recherches et des études appliquées sur les questions ayant trait à la santé au travail,
- de participer à l'élaboration du fichier physiopathologique de la main d'œuvre,
- de contribuer au dépistage, au diagnostic et à l'analyse des maladies professionnelles et de proposer, s'il s'avère nécessaire, la révision de la liste des maladies professionnelles,

- de promouvoir les activités des services médicaux du travail et des groupements de médecine du travail par l'encadrement technique, l'assistance, la formation et la recherche appliquée,

- de proposer des mesures destinées à faciliter la réinsertion des personnes se trouvant, momentanément ou durablement incapables d'exécuter de façon normale une activité professionnelle par des moyens d'aménagement possible de postes de travail ou la création d'ateliers protégés,

- de participer à l'animation des cycles de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels organisés au profit de l'entreprise et tout intervenant en matière de santé au travail et à la conception des supports écrits et audiovisuels en matière de santé au travail.

Art. 6. - La direction de la santé au travail comporte deux sous-directions :

1 - La sous-direction de l'assistance médicale est chargée notamment :

- d'assurer l'assistance médicale notamment aux groupements de médecine du travail, aux services médicaux du travail, aux entreprises et aux différents intervenants en matière de santé au travail.

Il s'agit essentiellement des examens d'aptitude médicale, avis de réorientation professionnelle et réalisation des explorations paramédicales.

- de contribuer à l'élaboration des programmes de prévention dans les entreprises économiques,

- de contribuer au développement des études ergonomiques sur les lieux du travail et effectuer des études de postes et des explorations physiologiques,

- de participer aux commissions techniques spécialisées en santé au travail.

A cet effet, elle comprend :

- le service de consultation médicale et d'exploration paramédicale,

- le service d'ergonomie et de physiologie du travail.

2 - La sous-direction des études et de la planification est chargée notamment :

- de procéder à des études et des recherches appliquées et fondamentales en santé au travail,

- d'assurer la planification des programmes de prévention en fonction des indicateurs épidémiologiques en santé au travail et proposer les priorités d'action dans le cadre d'un programme national de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions du travail,

- de constituer une banque de données relatives à la santé au travail,

- de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de santé au travail.

A cet effet, elle comprend :

- le service de recherche en santé au travail,

- le service d'épidémiologie et de biostatistiques.

Art. 7. - La direction de la sécurité au travail est chargée notamment :

- de fournir une assistance technique dans le domaine de la sécurité au travail aux entreprises économiques ainsi qu'aux différents intervenants en matière de prévention des risques professionnels,

- de procéder au mesurage et à l'analyse des facteurs d'ambiance de travail en vue d'élever le niveau de sécurité et d'améliorer les conditions de travail,

- d'effectuer des études et des recherches appliquées et fondamentales relatives à la sécurité au travail,

- de procéder à des études sur les accidents du travail en vue d'identifier les causes, les analyses et de proposer des mesures de prévention adéquates,

- de constituer une banque des données techniques relatives à la gestion des risques professionnels dans l'entreprise,

- de procéder aux essais et contrôles des équipements de protection individuelle et collective utilisée sur les lieux de travail, et ce, par rapport aux normes nationales et internationales,

- de contribuer à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires ainsi que les normes techniques en matière de sécurité au travail,

- de participer à l'animation des cycles de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels organisés au profit de l'entreprise et tout intervenant en matière de sécurité au travail ainsi qu'à la conception des supports écrits et audiovisuels en matière de sécurité au travail.

Art. 8. - La direction de la sécurité au travail comprend deux sous-directions :

1 - La sous-direction de l'assistance technique est chargée notamment :

- d'effectuer des prélèvements d'atmosphère et des mesures des facteurs chimiques et physiques des ambiances de travail en vue de les analyser et de proposer des mesures de prévention,

- de procéder à des études de postes, des diagnostics de situation de risque et des audits de sécurité au profit des entreprises économiques, des groupements de médecine du travail et tout organisme intervenant en matière de sécurité au travail,

- de participer aux commissions techniques spécialisées,

- de participer à l'élaboration et à la promotion des normes techniques en matière de sécurité au travail,

- de contribuer au développement des études ergonomiques sur les lieux du travail.

A cet effet, elle comprend :

- le service des prélèvements et métrologie,

- le service diagnostic et audit sécurité.

2 - La sous-direction de la recherche et de la planification est chargée notamment :

- de procéder à des études et des recherches appliquées et fondamentales en vue de promouvoir la prévention des risques professionnels,

- de constituer des banques de données techniques relatives à la prévention des risques physiques, chimiques et des risques liés à l'ergonomie du poste du travail,

- de traiter les statistiques technologiques des lésions professionnelles sur la base de la banque de données nationales et suite à l'analyse des causes d'accidents du travail,

- de concevoir, planifier et développer des plans d'action sécurité sur la base des données officielles relatives aux risques professionnels enregistrés,

- d'effectuer des essais et tests de contrôle dans le but de vérifier la fiabilité et la conformité aux normes techniques des équipements de protection individuelle et collective,

- de contribuer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité au travail.

A cet effet, elle comprend :

- le service des études et des recherches appliquées,

- le service du développement et de la planification.

Art. 9. - La direction de la formation et de la communication est chargée, notamment :

- d'organiser des cycles de formation continue au profit des cadres opérant dans le domaine de la santé et sécurité au travail, et ce, en collaboration avec les établissements d'enseignement et de formation,

- d'entreprendre des actions de sensibilisation et d'information visant le renforcement de la prévention des risques professionnels,

- de développer des activités de coopération avec les organisations nationales et internationales dans le domaine de la santé et sécurité au travail,

- d'organiser et planifier les activités relatives à la formation des stagiaires,

- de réaliser des supports écrits et audiovisuels en matière de santé et sécurité au travail et en assurer la diffusion.

Art. 10. - La direction de la formation et de la communication comprend deux sous-directions :

1 - La sous-direction de la formation est chargée, notamment :

- d'organiser en collaboration avec les institutions concernées des actions de formation continue dans le domaine de la santé et sécurité au travail,

- d'organiser à la demande des entreprises et de tout autre intervenant, des programmes de formation répondant à leurs besoins spécifiques,

- d'organiser des cycles de formation au profit des stagiaires,

- de concevoir et produire des moyens audiovisuels pédagogiques,

- d'évaluer les activités de formation.

A cet effet, elle comprend :

- le service de la programmation et de la formation.

2 - La sous-direction de la communication est chargée, notamment :

- de fournir aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à tout intervenant en santé et sécurité au travail sous une forme appropriée, des informations et des conseils,

- d'entretenir et développer des relations avec les organisations nationales et internationales spécialisées en matière de santé et sécurité au travail,

- de concevoir et produire des supports écrits, audiovisuels et informatisés dans le domaine de santé et sécurité au travail,

- de recueillir, traiter et diffuser toute information concernant la santé et sécurité au travail.

A cet effet, elle comprend :

- le service de l'information et de la documentation.

Art. 11. - La sous-direction des affaires administratives et financières est chargée notamment :

- de traiter l'ensemble des affaires administratives et financières de l'institut,

- de programmer, acquérir, stocker et répartir tout matériel, mobilier et fourniture nécessaire au fonctionnement des différents services de l'institut,

- de gérer les bâtiments administratifs, les moyens de transport et les biens meubles de l'institut et de veiller à leur entretien,

- de l'élaboration, le suivi et l'exécution du budget de l'institut,

- d'engager les différentes dépenses de fonctionnement et d'équipement,

- de développer l'utilisation de l'outil informatique par l'élaboration, la réalisation et le suivi du plan informatique de l'institut.

A cet effet, elle comprend :

- le service des affaires administratives et financières,

- le service de l'informatique.

Art. 12. - Le service des laboratoires de biologie et de toxicologie professionnelle est chargé notamment :

- de coordonner les activités des laboratoires de l'institut,

- de participer à des projets de recherche en collaboration avec les différentes directions,

- de coordonner avec les différentes directions techniques en ce qui concerne les analyses de laboratoires,

- d'appliquer et développer les techniques analytiques permettant l'évaluation de l'exposition aux polluants dans l'environnement des lieux de travail,

- d'appliquer et développer les techniques d'analyses des indicateurs biologiques d'exposition aux polluants,

- d'effectuer et développer les analyses de biochimie et de biologie,

- de participer aux comités techniques dans les limites de son domaine d'intervention,

- de participer aux actions de formation se rapportant à l'activité d'analyses et d'évaluation de l'exposition aux polluants sur les lieux de travail.

Art. 13. - Les directeurs, les sous-directeurs et les chefs de service de l'institut sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales selon les conditions de nomination à ces emplois, telles que fixées par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

- les directeurs ont rang et prérogatives de directeur d'administration centrale,

- les sous-directeurs ont rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

- les chefs de service ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Section II - Le conseil consultatif

Art. 14. - Le conseil consultatif examine et donne son avis sur les questions relatives au fonctionnement de l'institut ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le directeur.

Art. 15. - Le conseil consultatif de l'institut est composé de :

- le directeur de l'institut : président,
- deux représentants du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,
- un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale,
- quatre représentants des organisations des employeurs,
- quatre représentants de l'organisation des travailleurs.

Les membres du conseil consultatif sont nommés par le ministre des affaires sociales sur proposition des départements et organisations concernés.

Le président du conseil consultatif peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence dans les questions inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil consultatif se réunit quatre fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Les réunions du conseil ne peuvent être valables que si la moitié de ses membres au moins sont présents. A défaut d'atteinte du quorum, le président du conseil doit adresser une deuxième convocation, une semaine au moins avant la date prévue de la réunion. La réunion sera tenue, suite à la deuxième convocation, quelque soit le nombre des présents.

Les recommandations et les propositions du conseil sont prises à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. - Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'institut, désigné par le directeur de l'institut de santé et de sécurité au travail.

CHAPITRE II

Organisation financière

Art. 17. - Le budget de l'institut est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Les recettes de l'institut comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public,
- les ressources propres provenant des activités et des prestations de l'institut,
- les dons et legs,
- autres ressources.

Art. 18. - Les dépenses de l'institut comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative de l'institut et les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

L'institut peut participer au financement d'actions entreprises par des associations ou institutions agissant dans le domaine relevant de ses activités.

Art. 19. - le directeur de l'institut est l'ordonnateur du budget, toutefois, il peut déléguer tout ou partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents de l'institut dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 20. - Le projet du budget de l'institut est établi par le directeur, soumis à l'avis du conseil consultatif et approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 21. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la réglementation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 22. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret susvisé n° 91-245 du 11 février 1991.

Art. 23. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-697 du 5 avril 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Cherahil II de la délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 2 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Cherahil II de la délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir, sur une superficie de trente hectares (30 ha), délimité par un liseré rouge, conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à vingt cinq ares (25 ares) pour le secteur -A- et un hectare (1 ha) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Cherahil II, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à sept cents dinars (700 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-698 du 5 avril 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Amiret Ettouazra de la délégation de Moknine, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 2 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Amiret Ettouazra de la délégation de Moknine au gouvernorat de Monastir, sur une superficie de vingt six hectares (26 ha), délimité par un liseré rouge, conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à quarante ares (40 ares) pour le secteur -A- et quatre vingt ares (80 ares) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Amiret Ettouazra, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à sept cents dinars (700 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-699 du 5 avril 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Guebollat de la délégation de Guebollat, au gouvernorat de Béja.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 86-756 du 29 juillet 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Béja,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 2 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Guebollat de la délégation de Guebollat au gouvernorat de Béja, sur une superficie de trois mille six hectares (3006 ha), délimité par un liseré rouge, conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de soixante dix hectares (70 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares cinquante ares (2 ha 50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Guebollat, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à mille dinars (1.000 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Béja approuvée par le décret n° 88-756 du 29 juillet 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-700 du 5 avril 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Sidi Khiar de la délégation de Neber, au gouvernorat du Kef.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 88-693 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat du Kef,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 2 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Sidi Khiar de la délégation de Neber au gouvernorat du Kef, sur une superficie de sept cent quatre vingt hectares (780 ha), délimité par un liseré rouge, conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quarante hectares (40 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à un hectare (1 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Sidi Khiair, prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à six cents dinars (600 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat du Kef approuvée par le décret n° 88-693 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-701 du 5 avril 2000, portant création d'un périmètre public irrigué à Zaramdine II (Oued El-Maït) de la délégation de Zaramdine, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et les attributions de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, modifié par le décret n° 98-751 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu l'avis de la commission nationale consultative des périmètres publics irrigués, réunie le 2 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Zaramdine II (Oued El-Maït) de la délégation de Zaramdine au gouvernorat de Monastir, sur une superficie de vingt huit hectares (28 ha), délimitée par un liseré rouge, conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinq hectares (5 ha) de terres irrigables pour l'ensemble du périmètre, ni être inférieure à vingt cinq ares (25 ares) pour le secteur -A- et quatre vingt ares (80 ares) pour le secteur -B- du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Zaramdine II (Oued El-Maït), prévue à l'article 2 de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à sept cent dinars (700 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution sera obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle sera payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. La carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-702 du 5 avril 2000, portant création des grands prix du Président de la République pour le reboisement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier et notamment l'article 68 dudit code,

Vu le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, portant création du grand prix du Président de la République pour le reboisement, tel que modifié par le décret n° 98-750 du 30 mars 1998,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont créés, des prix annuels pour le reboisement par des espèces forestières dénommés "Grands Prix du Président de la République".

Art. 2. - Les grands prix du Président de la République pour le reboisement sont octroyés aux personnes physiques et morales privées qui se sont distinguées plus que les autres dans la plantation des espèces forestières et qui ont déployé des gros efforts pour la réalisation des plantations, leur entretien et pour l'application de la politique de l'Etat dans le domaine du reboisement forestier.

Ces prix sont octroyés à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'arbre et servis sur le budget du ministère de l'agriculture.

Art. 3. - Le montant des grands prix du Président de la République pour le reboisement est fixé comme suit :

- 1er prix : quinze mille dinars,
- 2ème prix : dix mille dinars,
- 3ème prix : cinq mille dinars.

Art. 4. - Les candidatures pour l'obtention des grands prix du Président de la République pour le reboisement sont adressées par les personnes physiques et morales privées visées à l'article 2 du présent décret au gouverneur territorialement compétent à la fin du mois de juillet au maximum, appuyées par des dossiers détaillés.

Art. 5. - Les candidatures visées à l'article 4 du présent décret sont examinées et classées par une commission régionale présidée par le gouverneur ou son représentant et composée comme suit :

- le commissaire régional au développement agricole : membre,
- un représentant du conseil régional de développement : membre,
- le président de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre,
- le représentant régional du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre,
- le représentant régional du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre,
- 3 personnalités représentant les associations et les groupements oeuvrant dans le domaine du reboisement forestier : membre.

Les membres de la commission non désignés par leur qualité sont nommés par décision du gouverneur sur proposition des parties concernées.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres au moins. Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres présents, et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Le chef d'arrondissement des forêts du commissariat régional au développement agricole assure le secrétariat de la commission, fixe son ordre du jour et établit les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 6. - La commission régionale visée à l'article 5 du présent décret assure :

- le suivi de la campagne régionale de reboisement et son évaluation,
- l'établissement d'une liste par ordre comprenant toutes les personnes physiques et morales privées ayant concourues pour l'obtention des prix,
- l'accomplissement des enquêtes nécessaires de terrain pour la vérification de la conformité des réalisations effectives avec celles contenues dans la demande de candidature,
- la visualisation de l'état de croissance des plantations et l'évaluation du taux de réussite,
- la transmission des dossiers de candidature accompagnés des procès-verbaux de ses travaux au ministre de l'agriculture avant le début du mois d'octobre de chaque année.

Art. 7. - Les prix du Président de la République pour le reboisement sont octroyés par décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture après avis d'une commission nationale composée comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président,
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- le directeur général des forêts : membre,
- le directeur de l'institut national du génie rural, des eaux et des forêts : membre.

Les membres de la commission non désignés par leur qualité sont nommés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des parties concernées.

Elle se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents, et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante.

Le chef de service du reboisement à la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture assure le secrétariat de la commission, établit son ordre du jour et adresse les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 8. - La commission nationale prévue à l'article 7 du présent décret assure :

- l'établissement du programme national du reboisement et le suivi de sa réalisation,
- l'examen des dossiers transmis par les commissions régionales au ministère de l'agriculture,
- le classement des personnes physiques et morales privées proposées par les commissions régionales,

- la présentation d'un rapport annuel de ses travaux au ministre de l'agriculture.

Art. 9. - Pour l'exécution de leurs missions, les commissions régionales et la commission nationale adoptent les critères suivants :

- 1) - les commissions régionales,
- le nombre d'arbres plantés,
- le taux de réussite des plantations,
- l'état de croissance des plantations.

Les tableaux de notation propres à chaque critère sont établis par décision du ministre de l'agriculture.

2) - la commission nationale :

- la note proposée par les commissions régionales,

- les données naturelles propres à la zone du boisement à laquelle est attribuée une note résultant du partage du taux de réussite des plantations sur le quotient géo-climatique d'Emberger.

Art. 10. - Le décret n° 78-284 du 15 mars 1978, portant création du grand prix du Président de la République pour le reboisement, modifié par le décret n° 98-750 du 30 mars 1998 est abrogé.

Art. 11. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-703 du 5 avril 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 87-779 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que complété et modifié par le décret n° 90-558 du 30 mars 1990 et le décret n° 90-670 du 25 avril 1990 et le décret n° 93-2357 du 22 novembre 1993,

Vu le décret n° 87-780 du 21 mai 1987, portant organisation du ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 88-1099 du 9 juin 1988, portant rattachement de la direction des grands travaux hydrauliques relevant du ministère de l'équipement et de l'habitat au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 88-1101 du 9 juin 1988, rattachant les structures de l'ex-ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire au ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé au ministère de l'agriculture, une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous. Elle est placée sous l'autorité du directeur des grands travaux hydrauliques.

Art. 2. - Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous consistent en ce qui suit :

1 - veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,

2 - coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,

3 - prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet et leur harmonisation avec les modifications géologiques et géotechniques éventuelles,

4 - veiller au suivi des missions du bureau de contrôle et les exploiter pour la réussite du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute mission, rentrant dans le cadre du projet, qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. - La durée de réalisation du projet est fixée à deux ans et demi (septembre 1998-février 2001).

Les phases du projet ainsi que les délais de leur réalisation sont fixés comme suit :

1) - La première phase :

Elle consiste dans la construction du batardeau provisoire, le traitement de la fondation, l'excavation et le revêtement béton de la galerie de dérivation, l'excavation et le remblai des batardeaux sur les deux rives.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à huit mois à compter du mois d'octobre 1998.

2) - La deuxième phase :

Elle consiste dans la construction de la tour, le remblai de la digue jusqu'à la cote 105 (NGT), le revêtement béton de l'évacuateur des crues et la construction des puits de décharge.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à un an et onze mois à compter du mois de mars 1999.

3) - La troisième phase :

Elle consiste dans le remblai de la digue jusqu'à la cote 108,4 (NGT) et la protection de l'évacuation des crues.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à neuf mois à compter du mois de juin 2000.

4) La quatrième phase :

Elle consiste dans l'installation et l'essai du matériel hydromécanique.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à six mois à partir du mois de juin 2000.

Art. 4. - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

1 - le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,

2 - la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,

3 - le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,

4 - les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,

5 - le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,

6 - l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. - L'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous comprend les emplois fonctionnels suivants :

1/ un chef de projet ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale,

2/ un chef de service de terrassement ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

3/ un chef de service des affaires administratives et financières ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale,

4/ un chef de service géologique et géotechnique ayant rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale.

Art. 6. - Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture, présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés par l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne, dont l'avis est jugé utile, pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement et des encouragements assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre de l'agriculture soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction du barrage El H'ma du gouvernorat de Ben Arous, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-704 du 5 avril 2000.

Monsieur Taïeb Jardak est nommé directeur de recherche agricole et de pêche à l'institut de l'olivier à Sfax à compter du 18 décembre 1999.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-706 du 5 avril 2000, fixant l'organigramme de l'office national de la famille et de la population.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 84-70 du 6 août 1984, portant création de l'office national de la famille et de la population, telle que modifiée, et complétée par la loi n° 87-1 du 13 janvier 1987,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, tel que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-38 du 3 mai 1999,

Vu le décret n° 84-1357 du 12 novembre 1984, portant organisation et fonctionnement de l'office national de la famille et de la population, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-1298 du 13 juillet 1992,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - L'organigramme de l'office national de la famille et de la population est fixé conformément aux schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application du présent organigramme est définie sur la base de fiches portant description précise des attributions de chaque poste de travail. Les nominations aux postes fonctionnels prévus au présent organigramme s'effectuent conformément à l'article 33-10 de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.

Art. 3. - L'office national de la famille et de la population est appelé à réaliser un manuel des procédures fixant les règles propres à chaque mission dans le cadre des attributions de chaque structure d'une part, et des relations entre elles d'autre part. Le manuel des procédures sera révisé chaque fois que nécessaire.

Art. 4. - Les ministres de la santé publique, des finances, et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-707 du 5 avril 2000.

Monsieur Mohamed Néjib Youssef est nommé directeur général de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis à compter du 15 mars 2000.

Par décret n° 2000-708 du 5 avril 2000.

Madame Hanène Arfa née Abidi est nommée directeur général de l'institut « Hédi Raïes » d'ophtalmologie de Tunis à compter du 15 mars 2000.

Par décret n° 2000-709 du 5 avril 2000.

Monsieur Abderrazak Bellali est nommé directeur général de l'institut Salah Azaïez de Tunis à compter du 15 mars 2000.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2000-710 du 5 avril 2000, modifiant et complétant le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux personnels du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 94-1109 du 14 mai 1994,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 7, 11, 15 et 18 du décret n° 91-842 du 31 mai 1991 susvisé sont abrogées.

Art. 2. - Les dispositions des articles 4 (nouveau) et 6 du décret n° 91-842 du 31 mai 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau). - Les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus du cycle supérieur de l'école nationale d'administration ou d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers ouvert aux :

1 - candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce

niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

2 - candidats titulaires du certificat de révision comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

3 - fonctionnaires titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les disciplines financière ou comptable ou économique ou juridique appartenant au grade d'administrateur conseiller ou grade équivalent ou appartenant au grade d'administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce dernier grade à la date de clôture des candidatures et exerçant dans le domaine de la gestion foncière ou administrative ou comptable ou financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

4 - agents titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent dans les disciplines financière ou comptable ou économique ou juridique justifiant dans un établissement public, après obtention de leur diplôme, de cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures, dans le domaine de la gestion foncière ou administrative ou comptable ou financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992.

Les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières recrutés conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 susvisés sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine équivalent ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Article 6. (nouveau). - Le contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières est soumis à un stage destiné à :

- le préparer à exercer son emploi et à l'initier aux techniques professionnelles afférentes au contrôle,
- parfaire sa formation et consolider ses aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, le contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le

chef du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou une structure non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles du contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a/ Une année :

- pour les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières recrutés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de l'article 4 nouveau du présent décret.

b/ deux années :

- pour les contrôleurs adjoints des domaines de l'Etat et des affaires foncières nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

A l'issue de la période susvisée le contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières stagiaire est, soit titularisé, soit il est mis fin à son recrutement lorsqu'il n'appartient pas à l'administration ou à un établissement public ou à une entreprise publique, soit reversé dans son grade d'origine et considéré comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titularisé d'office.

Les contrôleurs généraux des domaines de l'Etat et des affaires foncières, les contrôleurs en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les contrôleurs des domaines de l'Etat et des affaires foncières ne sont pas soumis à une période de stage.

Art. 3. - Il est ajouté au décret n° 91-842 du 31 mai 1991 susvisé les articles 3 bis, 3 ter et 3 quarter suivants :

Article 3 bis. - Les grades du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières appartiennent à la sous-catégorie "A1" de la catégorie "A".

Article 3 ter. - Chaque grade du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières comprend le nombre d'échelons suivants :

- contrôleur générale des domaines de l'Etat et des affaires foncières : seize (16) échelons,
- contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières : vingt (20) échelons,
- contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières : vingt trois (23) échelons,
- contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières : vingt cinq (25) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Article 3 quarter. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières. Elle est de deux (2) ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières et contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 4. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-711 du 5 avril 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-842 du 31 mai 1991, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-710 du 5 avril 2000 et notamment son article 3 ter,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades des membres du corps du contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération
A	A1	Contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Catégorie	sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération
A	A1	Contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	1	3
			2	4
			3	5
			4	6
			5	7
			6	8
			7	9
			8	10
			9	11
			10	12
			11	13
			12	14
			13	15
			14	16
			15	17
			16	18
			17	19
			18	20
			19	21
			20	22
			21	23
			22	24
			23	25
A	A1	Contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Contrôleur général des domaines de l'Etat et des affaires foncières	3	12
Contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières	5	10
Contrôleur des domaines de l'Etat et des affaires foncières	8	10
Contrôleur adjoint des domaines de l'Etat et des affaires foncières	4	4

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 91-843 du 31 mai 1991, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux membres du corps des rédacteurs d'actes de la propriété foncière.

Art. 5. - les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2000-712 du 5 avril 2000, fixant les modalités de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 52, tel que complété par l'article 57 de la loi n° 99-101 en date du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu le décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables, tel que modifié par le décret n° 99-1781 du 9 août 1999,

Vu le décret n° 99-1782 du 9 août 1999, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons de trésor à court terme,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les intérêts payés au titre des bons du trésor assimilables prévus par le décret n° 97-2462 du 22 décembre 1997, tel que modifié par le décret n° 99-1781 du 9 août 1999 et au titre des bons du trésor à court terme prévus par le décret n° 99-1782 du 9 août 1999, sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, selon les modalités décrites par les articles suivants.

Art. 2. - Les banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières effectuent la retenue à la source au titre des intérêts des bons du trésor assimilables à l'occasion du paiement des intérêts courus ou échus.

Art. 3. - Les intérêts relatifs aux bons du trésor à court terme et payés à la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source.

La retenue à la source est opérée par les banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières lors de la vente ou du remboursement des bons de trésor à court terme.

La retenue à la source s'effectue sur les intérêts courus et correspondant à la période de détention desdits bons.

Art. 4. - Les intérêts servis aux banques et aux intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières ne sont pas soumis à la retenue à la source aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 5. - Les retenues à la source effectuées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont reversées à la recette des finances concernée dans les délais fixés au paragraphe IV de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 6. - Les intermédiaires en bourse et les banques adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières délivrent aux bénéficiaires des intérêts à l'occasion de chaque paiement, le certificat de retenue prévu par l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 7. - Les retenues à la source effectuées conformément aux articles 2 et 3 du présent décret sont déductibles des acomptes provisionnels ou de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le paragraphe III de l'article 51 et le paragraphe I de l'article 54 dudit code.

Art. 8. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, la retenue à la source au titre des intérêts relatifs aux bons du trésor assimilables dont l'échéance des intérêts intervient le 9 mars 2000 sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Le trésorier général de la Tunisie délivre aux bénéficiaires des intérêts relatifs aux bons de trésor assimilables ayant fait l'objet de transactions au cours de la période allant du 10 mars 1999 au 9 mars 2000 un certificat de retenue, et ce, sur présentation des documents justifiant les opérations d'achat et de vente.

Art. 9. - Les intérêts des autres titres d'emprunt négociables restent soumis à la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Art. 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 2000.

Art. 11. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, fixant la composition et le fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures et notamment son article 8,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le comité consultatif des hydrocarbures est composé des membres suivants :

Le directeur général de l'énergie : président,

Un représentant du Premier ministre : membre,

Un représentant du ministère de l'intérieur : membre,

Un représentant du ministère de la défense nationale : membre,

Un représentant du ministère des finances : membre,

Un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,

Un représentant du ministère de l'industrie : membre

(Direction générale des mines)

Un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre.

Le président du comité consultatif des hydrocarbures peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures pour participer aux réunions du comité avec avis consultatif.

Les membres du comité consultatif des hydrocarbures sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 2. - Le comité consultatif des hydrocarbures se réunit chaque fois qu'il est jugé utile au ministère de l'industrie, et ce, sur convocation de son président. La convocation doit être transmise aux membres du comité au moins deux semaines avant la tenue de la réunion accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et des documents devant y être examinés. En cas de nécessité, ledit délai peut être réduit.

Le comité consultatif des hydrocarbures ne peut délibérer sur l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence de cinq (5) de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion sera tenue au cours de la semaine qui suit pour délibérer sur le même ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité consultatif des hydrocarbures sont émis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du comité consultatif des hydrocarbures est assuré par la direction générale de l'énergie qui sera chargée :

- de faire parvenir les convocations et les documents relatifs à l'ordre du jour de la réunion aux membres du comité dans les délais indiqués au paragraphe premier du présent article,

- d'établir les procès-verbaux des réunions du comité qui doivent être signés par le président du comité et au moins deux des membres présents à la réunion.

Art. 3. - Sont abrogés, le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures et le décret n° 88-827 du 21 avril 1988 le modifiant.

Art. 4. - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-714 du 5 avril 2000.

Monsieur Mohamed Fadhel Zerelli, est déchargé de ses fonctions de chargé de mission au ministère de l'industrie à compter du 24 février 2000.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2000-750 du 13 avril 2000, modifiant et complétant le décret n°2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et notamment son article 78,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire et les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement,

Vu le décret n° 2000-143 du 24 janvier 2000, relatif au fichier national des infractions à la circulation,

Vu le décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000, relatif au capital de points alloué à chaque permis de conduire,

Vu le décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de la justice,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2,3,4,5,6,7,8 et 9 du décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000 mentionné ci-dessus sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Il est alloué à chaque permis de conduire un capital de vingt-cinq (25) points.

Article 3 (nouveau). - Chacune des infractions à la circulation ci-après, lorsqu'elle est commise, donne lieu à un retrait de points du capital de points alloué au permis de conduire conformément au barème suivant :

1 - Retrait de dix (10) points :

- Homicide involontaire lorsqu'il est établi que le conducteur a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

2 - Retrait de six (6) points :

- Homicide involontaire consécutif à un accident de circulation lorsque le conducteur n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite.

- Blessure involontaire lorsqu'il est établi que le conducteur a sciemment pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire à la responsabilité pénale ou civile dont il aurait à répondre.

3 - Retrait de quatre (4) points :

- Dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus selon les moyens techniques de preuve.

- Conduite sans avoir obtenu la catégorie requise.

- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique dûment établi.

- Circulation en sens contraire ou demi-tour sur les autoroutes notamment en traversant le terre-plein ou en empruntant les passages spéciaux.

4 - Retrait de trois (3) points :

- Blessure involontaire consécutive à un accident de circulation lorsque le conducteur n'a pas pris les précautions nécessaires pendant la conduite et ayant entraîné une incapacité de 90 jours ou plus.

Article 4 (nouveau). - Dans le cas où les délits mentionnés aux paragraphes 1,2,3 et 4 de l'article 3(nouveau) du présent décret sont commis en même temps, le retrait de points qu'ils entraînent est cumulé dans la limite de dix (10) points.

Dans le cas où les délits mentionnés aux paragraphes 2,3 et 4 de l'article 3(nouveau) du présent décret sont commis en même temps, le retrait de points qu'ils entraînent est cumulé dans la limite de six (6) points.

Dans le cas où les délits mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3(nouveau) du présent décret sont commis en même temps, le retrait de points qu'ils entraînent est cumulé dans la limite de cinq (5) points.

Article 5 (nouveau). - IL est procédé à un retrait de points du capital de points alloué au permis de conduire lorsqu'il est établi que son titulaire a commis l'une des infractions citées à l'article trois (3) du présent décret.

Le retrait de points ne peut avoir lieu qu'après un jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent.

Article 6 (nouveau). - Lorsque le conducteur commet l'une des infractions à la circulation entraînant le retrait de points, l'agent verbalisateur délivre au conducteur un document mentionnant :

- L'infraction commise ;

- Le retrait de points résultant de cette infraction après jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent;

- Les procédures de perte et de reconstitution de points ;

- Les procédures à suivre en cas de perte totale du capital de points et notamment l'obligation de remettre le permis de conduire aux services spécialisés du Ministère de l'Intérieur;

- La possibilité pour le contrevenant de consulter le capital de points restant.

Article 7 (nouveau). - Les copies des jugements relatifs à des infractions donnant lieu à un retrait de points sont transmises à l'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du jugement de condamnation devenu définitif prononcé par le tribunal compétent.

Article 8 (nouveau). - L'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation visée à l'article 116 du Code de la Route, procède au retrait automatique du nombre de points conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, et ce, après réception du greffe du tribunal, d'une copie du jugement définitif prononcé à l'encontre du contrevenant. Dans ce cas, le retrait des points est effectué nonobstant l'exécution de la sanction.

Article 9 (nouveau). - En cas de perte de plus de la moitié du capital des points affectés à un permis de conduire, l'autorité chargée du fichier national des infractions à la circulation informe le contrevenant au moyen d'un document comportant outre les informations citées à l'article six ci-dessus, ce qui suit :

- Le nombre de points objet du retrait et le reliquat du capital de points,

- Avertissement au contrevenant que l'épuisement total de points entraîne la perte de la validité du permis de conduire et l'obligation de le remettre aux services spécialisés du ministère de l'intérieur,

- Les conditions relatives à la reconstitution partielle ou totale de points.

Art. 2. - Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 11 du décret n° 2000-144 du 24 janvier 2000 susvisé : « Les points retirés sont réintégrés automatiquement si leur nombre n'a pas dépassé, au cours d'une seule année, huit points et si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis un nouveau délit nécessitant le retrait de points.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur, de la justice et du transport sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-751 du 13 avril 2000, portant modification du décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000 fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et notamment son article 61,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 juin 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 82 du décret 2000-147 du 24 janvier 2000 mentionné ci-dessus sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 82 (nouveau). - L'utilisation de la ceinture de sécurité est obligatoire sur les autoroutes et en dehors des communes pour les conducteurs et les passagers des sièges avant des véhicules cités à l'article 74 du présent décret.

L'utilisation de la ceinture de sécurité pour les passagers des sièges arrières est recommandée.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de la justice, de l'agriculture, de la santé publique, du transport, de l'équipement et de l'habitat, et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-752 du 13 avril 2000, portant modification du décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, et notamment son article 83,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2000-142 du 24 janvier 2000, fixant les catégories de permis de conduire, les conditions de leur délivrance, de leur validité et de leur renouvellement,

Vu le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules,

Vu le décret n° 2000-150 du 24 janvier 2000, fixant les indications et la signalisation routière,

Vu le décret n° 2000-151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière,

Vu le décret n° 2000-153 du 24 janvier 2000, fixant la liste des infractions ordinaires aux dispositions du code de la route et à ses textes d'application et les montants des amendes qui leur sont applicables,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de la justice et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le tableau mentionné à l'article premier du décret 2000-153 du 24 janvier 2000 mentionné ci-dessus est modifié comme suit :

N° d'ordre	Infraction	Montant de l'amende (D)	Référence (*)		
			Loi, décret ou arrêté	articles	Alinéas
100	- Ceinture de sécurité : Conducteur ou passager des places avant des voitures particulières, des voitures mixtes et des camionnettes n'utilisant pas la ceinture de sécurité sur les autoroutes ou en dehors des communes.....	10	D2	82 (nouveau)	

Art 2. - Les ministres de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret que sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-715 du 5 avril 2000.

Monsieur Chedly Ben M'hammed, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général à l'institut national de météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2000-716 du 5 avril 2000.

Monsieur Mohamed Hfaïedh, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général à l'institut national de météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-717 du 5 avril 2000.

Madame Najet Sakli Trimech, professeur de l'enseignement secondaire, est nommée chargée de mission au cabinet de la ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2000-718 du 5 avril 2000.

Monsieur Mohsen Khammari est nommé chargé de mission au cabinet de la ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-719 du 5 avril 2000.

Monsieur Houcine Essaïed Elbech est déchargé de ses fonctions de chargé de mission au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire à compter du 1er mars 2000.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 15 avril 2000"